ملخص صيام رمضان

Le résumé du Jeûne de Ramaḍān

Modification interdite

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Au nom d'Allāh le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Avant-propos

Toutes les louanges appartiennent à Allāh, Seigneur de l'univers.
Que la prière et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses Compagnons.

Cette modeste épître se veut être un abrégé jurisprudentiel du chapitre du jeûne du mois de Ramaḍān, passant en revue les points essentiels que le musulman doit connaître afin d'accomplir cette adoration de la meilleure manière. En effet, toute œuvre doit être fondée sur la connaissance, afin qu'elle soit correcte.

La traduction du sens des versets se base sur le Qur'ān de l'édition Tawbah.

Que ce travail puisse être profitable, servir de référence pour les questions liées au jeûne de mois de Ramaḍān, et être partagé à vos familles, amis, proches et enfants.

N'oublions pas que celui qui appelle à la vertu obtient la même récompense que celui qui la met en pratique.

Qu'Allāh nous accorde un savoir utile, nous guide vers ce qui est juste et nous accorde le succès dans tout ce qu'Il aime et agrée, tant dans nos paroles que dans nos actes.

Écrit par : Abū Hind
Révisé par : **'Abd Ar-Rahmān Abū 'Imrān Al-Faransī**
Sha'bān 1446 H

Table des matières

Avant-propos **2**

I - Introduction **6**

1 - Définition **6**

2 - Jugement **6**

Les cinq degrés du jugement 6

Le jugement du jeûne 7

3 - Les sagesses et ses mérites **8**

4 - La gravité de son délaissement **12**

5 - La confirmation de l'entrée et de la fin du mois de Ramadān **13**

Lorsque la lune est cachée par les nuages 14

L'interdiction de jeûner un ou deux jours avant Ramadān 14

L'interdiction de jeûner le jour du doute 15

L'observation de la lune d'un pays à l'autre 15

Commencer et terminer Ramadān dans des pays différents 15

Invocation lorsque l'on aperçoit la nouvelle lune au début du mois 16

II - Les Conditions de l'obligation du Jeûne **16**

1 - L'Islam **16**

2 - La raison **16**

3 - La puberté **17**

4 - La résidence **17**

Les conditions du voyage 18

La permission de rompre le jeûne, que le voyage soit difficile ou non 19

Le mieux entre jeûner et rompre 19

5 - La capacité 20
Le cas de la personne malade 20
Le cas de la femme enceinte ou qui allaite 21
Le cas de la personne âgée 22
6 - L'absence de menstrues ou de lochies chez la femme 22
III - Les Piliers du Jeûne 23
1 - L'intention 23
L'intention dans le cas du jeûne obligatoire 23
L'intention dans le cas du jeûne surrérogatoire 24
2 - L'abstention des annulatifs 24
Les conditions de l'annulation du jeûne 24
Manger ou boire volontairement 26
Les rapports sexuels 27
Se faire vomir volontairement 27
L'extraction de sang 28
L'intention de la rupture 28
Questions diverses autour des annulatifs du jeûne 29
3 - Le temps 35
3.1 Le moment du début du jeûne 35
L'aube mensongère et l'aube véridique 36
Le cas de l'Imsāk 36
Le doute concernant l'apparition de l'aube 37
3.2 Le moment de la fin du jeûne 37
IV - Les Actes Recommandés autour du jeûne 37
La bénédiction du sahūr 37

Manger des dattes au sahūr 38
Retarder le sahūr aux dernières heures de la nuit 38
Multiplier la demande de pardon 39
Multiplier la lecture du Qur'ān 39
Hâter la rupture du jeûne 39
Manger des dattes à la rupture 40
L'invocation de la rupture 40
Nourrir un jeûneur 41
V - Le Rattrapage et l'Expiation 41
1 - Le rattrapage 41
Retarder le rattrapage des jours de Ramadān 41
Rattraper les jours de jeûne à la suite ou les séparer 42
La personne qui ne rattrape pas ses jours avant le Ramadān suivant 42
Rompre volontairement le jeûne d'une journée de rattrapage 43
La personne qui a un rapport durant une journée de rattrapage 43
Jeûner les six jours de Shawwāl avant les jours de jeûne à rattraper 43
Demander la permission du mari avant de rattraper un jour 44
Le cas de la personne qui meurt avant d'avoir pu rattraper ses jours 44
2 - L'expiation 45
L'expiation pour la personne qui a eu un rapport intime 45
Questions autour de l'expiation du rapport intime 46

I - Introduction

1 - Définition

Définition linguistique : En langue arabe, le mot jeûne (صَـــوم ou صِـــيام) signifie l'abstention d'une chose, quelle qu'elle soit (dormir, boire, manger, etc.). Par exemple, une personne qui s'abstient de dormir pratique une forme de jeûne.

Définition religieuse : Le jeûne dans la législation consiste à s'abstenir de manger, boire et avoir des rapports intimes, de l'aube au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allāh à travers cela.

Le jeûne de Ramadān a été instauré la deuxième année de l'Hégire (année de l'immigration du Prophète ﷺ et de ses compagnons de la ville de La Mecque vers la ville de Médine).

2 - Jugement

Les cinq degrés du jugement

L'Islam englobe tous les actes du quotidien et leur attribue un jugement se divisant en cinq catégories :

- ***Obligatoire (Wājib)*** : Acte imposé à chaque musulman pubère et sain d'esprit (considéré alors comme responsable religieusement). Son accomplissement est récompensé, tandis que son abandon expose à un châtiment.

- ***Recommandé (Mustahabb)*** : Acte méritoire qui entraîne une récompense s'il est accompli, mais dont l'abandon n'entraîne ni punition ni blâme.

- ***Interdit (Harām)*** : Acte prohibé dont l'accomplissement expose à un châtiment, tandis que son délaissement par obéissance est récompensé.

- ***Détestable (Makrūh)*** : Acte interdit dont l'accomplissement n'entraîne pas de châtiment, mais dont le délaissement par piété est récompensé.

- ***Permis (Mubāh)*** **:** Acte qui n'entraîne ni récompense ni sanction.

Le jugement du jeûne

Le jeûne prend différents jugements selon les circonstances :

- *Obligatoire* : Le jeûne du mois de Ramadān, le jeûne accompli en raison d'un vœu ou d'une expiation.

- *Recommandé* : Le jeûne du lundi et du jeudi, les trois jours blancs de chaque mois lunaire (13e, 14e et 15e jours), le jeûne de ‘Achūra (10 d’Al-Muharram) et celui du jour de ‘Arafat (9 de Dhul Hijja).

- *Interdit* : Il est interdit de jeûner les jours des deux Aïd (Aïd Al-Fitr et Aïd Al-Adha), ainsi que les jours de Tashrīq qui sont les trois jours suivant l'Aïd Al-Adha.
  Le jeûne est aussi interdit pour une femme en période de menstruation.

- *Détestable* : La pratique du jeûne ininterrompu.

La preuve de l’obligation du Jeûne de Ramadān, pilier parmi les piliers de l’Islam, est la parole d’Allāh ﷻ :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

« Ô vous les croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. »[1]

On mentionnera que l’obligation du jeûne fait partie des législations communes à toutes les communautés, au même titre que la prière.

---

[1] *Al-Baqarah, v.183*

Hassān Al-Baṣrī dans le commentaire de ce verset dit : *« Par Allāh, le jeûne a été prescrit à toutes les communautés antérieures, de la même manière qu'on nous a prescrit le jeûne d'un mois complet, et d'un nombre de jours limité, d'un nombre connu. »*[2]

De même, Sa parole ﷻ :

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ

« [Ces jours sont] le mois de Ramaḍān au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens, et qui comporte (des versets) clairs permettant de discerner la guidée, et de distinguer [le Vrai du Faux]. »[3]

La suite de cette épitre traitera des différentes questions liées au jeûne du mois de Ramaḍān.

3 - Les sagesses et ses mérites

Le jeûne renferme de nombreux mérites et sagesses :

- *Premier point* : le jeûne a été prescrit à la communauté afin que les âmes se purifient.

  D'après la parole d'Allāh ﷻ :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

« Ô vous les croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété »[4]

---

[2] *Saḥīḥ Tafsīr Ibn Kathīr vol.1*

[3] *Al-Baqarah, v.185*

[4] *Al-Baqarah, v.183*

- *Second point* : de par son caractère obligatoire, il est un des actes qui rapproche le plus le serviteur d'Allāh ﷻ.

Conformément à la parole du Prophète ﷺ, où il dit dans un hadith Qudsi[5] :

« ***Allāh le Très-Haut a dit : « Quiconque prend pour ennemi l'un de Mes alliés, Je lui déclare la guerre. Et Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimé que la pratique de ce que Je lui ai ordonné » »***[6]

قال رسول الله ﷺ : إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه

- *Troisième point* : le jeûne est une adoration grandiose, et sa récompense est immense.

En effet, le Prophète ﷺ a dit, dans un autre hadith Qudsi : ***« Toute action du fils d'Ādam est multipliée : une bonne action vaut dix fois sa valeur, jusqu'à sept cents fois. Allāh a dit : "Sauf le jeûne, car il est à Moi et c'est Moi qui en donne la récompense. Il délaisse ses désirs et sa nourriture pour Moi."***
Le jeûneur a deux joies : une joie au moment de rompre son jeûne et une joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et l'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allāh que l'odeur du musc. »[7]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي ﷺ : كلّ عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف قال الله : إلاّ الصّوم فإنّه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان : فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المس

---

[5] *Hadith où le Prophète ﷺ rapporte une parole de son Seigneur.*

[6] *Sahīh Al-Bukhārī*

[7] *Sahīh Muslim*

Le jeûne est donc une adoration secrète entre le serviteur et son Seigneur, et sa récompense est tout aussi secrète.

- *Quatrième point* : le jeûne éloigne du Feu.

D'après Abī Said Al Khudrī (رضـــي الله عـــنه), le Prophète ﷺ a dit : ***« Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allāh, Allāh l'éloignera du Feu de l'Enfer d'une distance parcourue de soixante-dix années.[8] »[9]***

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : **من صام يوما في سبيل الله ، بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا**

D'après Abī Umāma (رضـــي الله عـــنه), le Prophète ﷺ a dit : ***« Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allāh, Allāh placera entre lui et le Feu un fossé aussi large que la distance entre le ciel et la terre.. »[10]***

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : **من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض**

- *Cinquième point* : le jeûne éduque le serviteur aux bons comportements.

Le Prophète ﷺ a dit : « ***Celui qui ne délaisse pas le mensonge et le mauvais comportement dans ses actes, alors Allāh n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. »[11]***

قال رسول الله ﷺ : **من لمْ يَدَعْ قولَ الزورِ والعملَ بِهِ ، فليسَ للهِ حاجَةٌ في أنِ يَدَعَ طعَامَهُ وشرَابَهُ**

---

[8] *C'est à dire la distance que l'on parcoure en 70 ans.*

[9] *Sahīh Al-Bukhārī, Sahīh Muslim*

[10] *Sunan At-Tirmidhī - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

[11] *Sahīh Al-Bukhārī*

- *Sixième point* : les invocations du jeûneur sont exaucées.

D'après Abī Hurayrah (رضـــي الله عـــنه), le Prophète ﷺ a dit : ***« Trois personnes, leurs invocations ne sont pas rejetées : l'invocation du dirigeant juste, l'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne et l'invocation de la personne opprimée. »***[12]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي ﷺ : **ثلاثٌ لا تُرَدُّ دعوتُهُم : الإمامُ العادلُ والصَّائمُ حينَ يُفطرُ ودعوةُ المظلومِ**

- *Septième point* : le jeûne intercèdera le Jour du Jugement.

D'après ʻAbd Allāh Ibn 'Amr (رضي الله عنهما), le Prophète ﷺ a dit : ***« Le jeûne et le Qur'ān intercéderont en faveur du serviteur. Le jeûne dira : « Ô Seigneur ! Je l'ai empêché de manger et de boire durant le jour, alors accepte mon intercession en sa faveur. » Et le Coran dira : « Ô Seigneur ! Je l'ai empêché de dormir la nuit, alors accepte mon intercession en sa faveur. » Alors, leur intercession sera acceptée. »***[13]

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ : **الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام : رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ! ويقول القرآن : رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه ! فيشفعان**

- *Huitième point* : le jeûne expie les péchés.

D'après Abī Hurayrah (رضـي الـله عـنه), le Prophète ﷺ a dit : ***« Les cinq prières, le vendredi au vendredi suivant et le Ramaḍān au Ramaḍān suivant, effacent les péchés commis entre eux, tant que les grands péchés sont évités. »***[14]

---

[12] *Sunan At-Tirmidhī - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

[13] *Rapporté par Ahmed - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

[14] *Saḥīḥ Muslim*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات ما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر

- *Neuvième point* : le jeûne renforce la compassion envers les plus démunis.

  Il permet de ressentir les difficultés de la faim et de la soif. Le serviteur reconnaît ainsi les bienfaits de son Seigneur sur lui, dont il a été privé durant son jeûne.

- *Dixième point* : le jeûne présente de nombreux bienfaits pour la santé.

  Toutefois, pour le musulman, le jeûne est avant tout un acte d'adoration. Il doit l'accomplir avec l'intention sincère de se rapprocher de son Seigneur en obéissant à cette obligation qu'Allāh ﷻ a prescrite à Ses créatures.

  Ainsi, la personne qui jeûnerait avec une intention autre, son jeûne ne sera pas valide.

  Le Prophète ﷺ a dit : *« Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. »*[15]

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : إنّما الأعمالُ بالنِّيّاتِ

4 - La gravité de son délaissement

Délaisser le jeûne du mois de Ramaḍān sans excuse valable fait partie des grands péchés.

Abū Hurayrah (رضي الله عنه) a dit : *« Celui qui rompt son jeûne un jour de Ramaḍān aucun jour de ce bas monde ne pourra le compenser. »*[16]

---

[15] *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī (6689), Ṣaḥīḥ Muslim (1907)*

[16] *Rapporté par An-Nasā'ī dans As-Sunan Al-Kubra avec une chaîne de transmission faible*

عن عبد الرحمن قال أبو هريرة رضي الله عنه : من أفطر يومًا من رمضان لم يقضه يوم من أيّام الدنيا

Aussi, il est important de rappeler que **délaisser la prière obligatoire est encore plus grave.** Il n'est donc pas concevable de jeûner tout en délaissant la prière et quiconque agirait de la sorte doit se repentir de cela.

5 - La confirmation de l'entrée et de la fin du mois de Ramaḍān

Les mois islamiques étant basés sur le calendrier lunaire et la journée en Islam débutant au coucher du soleil (prière du Maghrīb), le mois de Ramaḍān commence dès le Maghreb de la nuit où le nouveau croissant lunaire est observé.

La vision de la lune

Le croissant lunaire doit être observé par vision directe et il n'est pas permis de se baser sur les calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois.
L'attestation d'une seule personne musulmane, pubère, douée de raison et dont le témoignage peut être accepté suffit pour confirmer l'entrée du mois.
Il incombe ensuite aux autorités compétentes de propager l'information.

En effet, Ibn 'Umar (رضي الله عنهما) rapporte : *« Les gens cherchèrent à voir le croissant de lune. Je l'ai aperçu et j'en ai informé le Messager d'Allāh ﷺ. Il jeûna alors et ordonna aux gens de jeûner. »*[17]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال، فأخبرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتُه، فصامه وأمر الناس بصيامه

Il n'est donc pas nécessaire que chaque musulman aperçoive lui-même le croissant lunaire pour débuter le jeûne.

[17] *Sunan Abī Dāwud*

Lorsque la lune est cachée par les nuages

Lorsque la lune n'est pas observable, on complétera alors le mois de Sha'bān (mois précédent le mois de Ramaḍān) à 30 jours.

Conformément à la parole du Prophète ﷺ : D'après Abī Hurayrah (رضي الله عنه), le Prophète ﷺ a dit : *« Jeûnez lorsque vous la voyez et rompez lorsque vous la verrez. Si le ciel est couvert, alors complétez le mois de Sha'bān à trente jours. »*[18]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي ﷺ : صوموا لرؤيَتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ فإنْ غُبِّيَ عليكم فأكملوا عدّةَ شعبانَ ثلاثينَ

L'interdiction de jeûner un ou deux jours avant Ramaḍān

Le Prophète ﷺ a interdit de faire précéder le mois de Ramaḍān d'un ou deux jours de jeûne. Sauf s'ils coïncident avec des jours qu'il a l'habitude de jeûner, comme le lundi et le jeudi. Quant aux jours de jeûne manqués du Ramaḍān précédent, il est obligatoire de les rattraper.

D'après Abī Hurayrah (رضي الله عنه), le Prophète ﷺ a dit: « *Ne devancez pas Ramaḍān en jeûnant un jour ou deux avant, sauf pour un homme qui avait l'habitude de jeûner (un jour précis), alors qu'il jeûne ce jour-là.* »[19]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه

---

[18] *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim*

[19] *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim*

L'interdiction de jeûner le jour du doute

Le jour du doute désigne le 30ème jour du mois de Sha'bān lorsque l'observation de la nouvelle lune est incertaine à cause d'un élément empêchant sa vision et qu'il n'est, par conséquent, pas possible de confirmer le début du mois de Ramadān.

Il n'est alors pas permis de jeûner ce jour-ci.

Amār Ibn Yāsir (رضـــي الله عـنه) a dit: *« Celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abou Al-Qāsim (le Prophète ﷺ).*[20] »[21]

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم

L'observation de la lune d'un pays à l'autre

L'avis le plus juste est que chaque pays suit sa propre observation, sauf si les autorités locales adoptent le calcul astronomique, auquel cas les musulmans de ce pays devront suivre le pays voisin le plus proche pratiquant l'observation lunaire.

Commencer et terminer Ramadān dans des pays différents

Lorsqu'un musulman commence le mois de Ramadān dans un pays et le termine dans un autre, il doit suivre la communauté du pays où il se trouve. Il commencera donc son jeûne en même temps que les musulmans du pays dans lequel il est et célébrera la prière du 'Aïd avec les musulmans du pays dans lequel il se trouve, même s'il a entre temps changé de pays.

Si, en voyageant, il accomplit moins de vingt-neuf jours de jeûne, il devra rattraper les jours manquants après Ramadān, car un mois lunaire ne peut être inférieur à vingt-neuf jours.

---

[20] *Abū Al-Qāsim est la kunia (surnom) du Prophète ﷺ*

[21] *Sunan At-Tirmidhī - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

Par contre, s'il a déjà complété 30 jours de jeûne et arrive dans un pays où les musulmans jeûnent encore, il doit continuer à jeûner avec eux, même si cela dépasse 30 jours, et considérer le jour supplémentaire comme un jeûne surrérogatoire.

Invocation lorsque l'on aperçoit la nouvelle lune au début du mois

D'après Talhah ibn 'Ubaydillah (رضي الله عنه), lorsque le Prophète ﷺ apercevait le croissant de lune, il disait : *« Ô Allāh, fais que ce croissant apparaisse pour nous avec bénédiction, foi, sécurité et Islam. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allāh. »*[22]

عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا رَأى الهلالَ قالَ :
اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَينَا بالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ

II - Les Conditions de l'obligation du Jeûne

Un ensemble de conditions doivent être réunies pour que le jeûne du mois de Ramadān soit obligatoire sur une personne.

1 - L'Islam

L'Islam est la première obligation qui concerne les mécréants. Le jeûne ne peut donc être valide sans que le mécréant n'ait au préalable embrassé l'Islam.

2 - La raison

Le jeûne du mois de Ramadān n'est pas obligatoire pour les personnes ayant perdu la raison, comme celles atteintes de troubles mentaux ou d'inconscience. Même s'il

---

[22] *Sunan At-Tirmidhī - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

venait à jeûner, son jeûne ne serait pas valide, car l'absence de raison implique l'absence d'intention, or l'intention sincère envers Allāh est l'un des deux piliers de l'acceptation de l'adoration. Le second étant le suivi de la Sunnah du Prophète ﷺ.

D'après ʿĀicha (رضي الله عنها), le Prophète ﷺ a dit : *« La plume est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. »*[23]

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيقوالنسائي

3 - La puberté

Le jeûne du mois de Ramaḍān n'est pas obligatoire pour les enfants tant qu'ils n'ont pas atteint la puberté.
Cependant, il est recommandé d'encourager les enfants à jeûner avant la puberté afin de les habituer à cette pratique.

Il est important de savoir que la puberté est considérée comme atteinte lorsque l'un des signes suivants apparaît chez l'enfant :

- L'âge de 15 ans (année lunaire).
- L'apparition de poils drus autour des parties intimes.
- L'émission de sperme à la suite d'un rêve.
- L'apparition des menstruations pour la femme.

4 - La résidence

Le jeûne du mois de Ramaḍān est obligatoire pour le résident, cependant il est permis au voyageur de le rompre durant son voyage.

---

[23] *Sunan Abī Dāwud - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

S'il décide de ne pas jeûner, il devra alors rattraper ces jours ultérieurement.

Allāh ﷻ dit :

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

« Celui qui, malade ou en voyage, [s'en trouve empêché], jeûnera [plus tard] un nombre de jours équivalent. »[24]

Les conditions du voyage

Plusieurs conditions doivent être réunies pour être considéré comme voyageur :

- *L'intention de voyager avant le départ* : Si une personne quitte sa ville sans l'intention de voyager, peu importe la distance parcourue, elle ne sera pas considérée comme voyageur.

- *Avoir quitté la ville de départ avec l'intention de parcourir une distance suffisante pour être considérée comme voyageur* : certains savants fixent la distance de 80 km comme seuil, tandis que d'autres considèrent qu'on se réfère aux usages et coutumes locales pour déterminer si un déplacement constitue un voyage.

- *Le voyage doit être licite* : Si la personne voyage pour un but illicite, le statut de voyageur ne lui est pas attribué et il ne pourra pas bénéficier des facilités religieuses telles que la réduction des prières ou la possibilité de rompre le jeûne.

- *Ne pas ruser par ce voyage* : Il est interdit de voyager uniquement dans le but de bénéficier des facilités religieuses (comme la permission de rompre le jeûne) sans qu'il s'agisse d'un voyage légitime.

---

[24] *Al-Baqarah, v.183*

La permission de rompre le jeûne, que le voyage soit difficile ou non

Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit : *« Il est permis au voyageur de rompre son jeûne par consensus de la communauté, qu'il soit en mesure de jeûner ou non, et quelle que soit la difficulté du jeûne pour lui. Même s'il bénéficie de conditions favorables, comme l'ombre, de l'eau et une aide, il lui est toujours permis de rompre son jeûne. »*[25]

Le mieux entre jeûner et rompre

On distingue deux cas :

- *Si le jeûne est difficile pour le voyageur* : il faudra qu'il le rompe car il est préférable qu'il profite de la facilité.

  D'après Jābir Ibn 'Abdillah (رضي الله عنهما) : Le Prophète ﷺ est passé près d'un homme qui était à l'ombre d'un arbre et que l'on aspergeait d'eau.
  Il a dit : *« Que se passe-t-il avec votre compagnon ? »*
  Ils ont dit : *« Ô Messager d'Allāh ! Il est en train de jeûner. »*
  Le Prophète ﷺ a dit : *« Jeûner en voyage n'est pas un acte de piété. Profitez de la facilité qu'Allāh vous a accordée et acceptez-la ! »*[26]

  عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مرَّ برجلٍ في ظلِّ شجرةٍ يُرَشُّ علَيهِ الماءُ فقال : ما بالُ صاحبِكُم هذا ؟
  قالوا : يا رسولَ اللهِ ! صائمٌ
  قالَ رسول ﷺ : إنَّهُ ليسَ منَ البرِّ أن تَصوموا في السَّفرِ وعليكُم برخصةِ اللهِ الَّتي رخَّصَ لَكُم فاقبَلوها

  Certains savants estiment que dans ce cas, le jeûne est détestable pour le voyageur et d'autres voient même que cela est interdit.

---

[25] *Al-Mughnī*

[26] *Sunan An-Nasā'ī - Authentifié par Sheikh Albānī*

- *Si le jeûne n'est pas difficile pour le voyageur* : Alors le voyageur choisi ce qui lui est le plus aisé entre jeûner ou rattraper les jours ultérieurement.

  Cependant, certains savants comme Sheikh Sulaymān Ar-Ruhaylī voient qu'il est préférable de jeûner pour plusieurs raisons :

  - Afin de faire coïncider le jeûne avec les jours du mois de Ramadān.
  - Afin de s'empresser dans l'accomplissement des œuvres pieuses car nul sait ce qui lui arrivera demain.
  - Afin d'éviter la paresse qui peut survenir dans le rattrapage des jours après le mois.

5 - La capacité

Le jeûne du mois de Ramadān n'est obligatoire que pour les personnes qui peuvent physiquement le supporter. Certaines catégories de personnes sont, par conséquent, exemptées de cette obligation.

Le cas de la personne malade

Premier point : les catégories de maladies pour lesquelles la personne sera considérée comme malade.

Elles sont les suivantes :

- La maladie dont le jeûne retarderait la guérison.
- La maladie qui s'aggraverait à cause du jeûne.
- La maladie provoquant des douleurs accrues en cas de jeûne.

Second point : Si le malade rompt le jeûne alors il lui sera obligatoire de rattraper ce qu'il a manqué comme jours une fois qu'il sera guéri.

Allāh ﷻ dit :

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

« Celui qui, malade ou en voyage, [s'en trouve empêché], jeûnera [plus tard] un nombre de jours équivalent. »[27]

Troisième point : Il est obligatoire au malade pour qui le jeûne cause un préjudice de le rompre.

Sheikh Ibn ‘Uthaymīn a dit : *« Si le jeûne cause un préjudice à la personne alors il devient interdit car Allāh ﷻ dit : « Ne vous tuez pas vous-mêmes, car Allāh est miséricordieux envers vous. ».* [28]*»*[29]

Quatrième point : La personne qui ne jeûne pas le mois de Ramadān à cause d'une maladie incurable devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.

Ibn Qudāmah a dit : *« Le malade atteint d’une maladie incurable ne doit pas jeûner. À la place, il nourrit un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué, car il est assimilé à la personne âgée qui incapable de jeûner. »*[30]

Le cas de la femme enceinte ou qui allaite

Si la femme est en bonne santé, qu’elle ne craint ni pour sa propre personne ni pour celle de l’enfant qu’elle porte ou allaite, elle devra jeûner.

Sheikh Ibn ‘Uthaymīn a dit : *« Si une femme enceinte est en bonne santé, qu’elle ne ressent aucune difficulté à jeûner et que cela n’affecte ni sa santé ni celle de son enfant, alors elle est obligée de jeûner, car elle n'a aucune excuse légitime pour s'en abstenir. »*[31]

---

[27] *Al-Baqarah, v.183*

[28] *An-Nisā', v.29*

[29] *Sharh Al-Mumti’*

[30] *Al-Mughnī*

[31] *Fatāwa As-Siyām*

Quant à celle qui ne pourrait supporter le jeûne qu'avec difficulté en raison de la grossesse ou de l'allaitement, son jugement variera en fonction des cas suivants :

- *Si elle rompt le jeûne par crainte pour elle à cause des difficultés du jeûne* : elle devra le rattraper au même titre que le malade.

- *Si elle rompt le jeûne à la fois par crainte pour elle et pour son enfant* : elle devra également le rattraper au même titre que le malade.

- *Si elle rompt le jeûne uniquement par crainte pour le bébé qu'elle porte ou parce qu'elle n'a pas assez de lait à donner à son enfant* : elle devra le rattraper et également nourrir un pauvre pour chaque jour non jeuné.

Le cas de la personne âgée

Si la personne âgée est trop faible pour supporter le jeûne, elle n'est pas tenue de jeûner pendant le mois de Ramadān.
En compensation, elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, car elle est soumise au même jugement que la femme enceinte ou celle qui allaite.

6 - L'absence de menstrues ou de lochies chez la femme

Il est interdit à la femme de jeûner durant ses menstrues ou ses lochies. Si elle le fait, son jeûne n'est pas valide.
La femme qui n'a pas jeûné durant le Ramadān en raison des menstruations ou des lochies devra rattraper ces jours après la fin de sa période.

Remarque importante : Si une personne remplit toutes les conditions de l'obligation du jeûne en cours de journée (par exemple, le cas d'une femme musulmane, saine d'esprit, pubère, capable, résidente qui voit ses menstruations se terminer en cours de journée), elle doit alors s'abstenir de tout ce qui invalide le jeûne jusqu'au coucher du soleil, même si elle n'avait pas commencé à jeûner le matin. Toutefois, cette journée ne compte pas comme un jour jeûne valide et devra être rattrapée plus tard.

III - Les Piliers du Jeûne

1 - L'intention

L'intention dans le cas du jeûne obligatoire

Le jeûne doit toujours être précédé de l'intention de l'accomplir. Cette intention doit être présente dans le cœur de la personne au moins une fois au cours de la nuit précédant le jour de jeûne. Et ceci, pour chaque jour de jeûne du mois de Ramadān.
Si l'intention n'est pas présente avant l'aube, le jeûne du jour est invalide, et il devra être rattrapé.

La preuve de cela est le hadith rapporté par Hafsah (رضي الله عنها) qui indiqua que le Prophète ﷺ a dit : *« Celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne. »*[32]

عن حفصة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

Remarque : Il ne s'agit pas d'une formulation prononcée verbalement, mais d'une résolution intérieure, une volonté ferme dans le cœur. Et le simple fait qu'une personne s'abstienne de boire et de manger à l'apparition de l'aube suffit à considérer qu'elle a formulé l'intention de jeûner avant l'aube.

Exemple : Si une personne apprend vers la mi-journée que ce jour est le premier jour du mois de Ramadān et qu'elle formule immédiatement son intention de jeûner, elle devra commencer à s'abstenir de manger et de boire (ou continuer si elle n'avait encore rien consommé) jusqu'au coucher du soleil.
Cependant, elle devra quand même rattraper ce jour ultérieurement, car l'intention n'a pas été formulée avant l'aube et le jeûne, par conséquent, invalide.

---

[32] *Sunan Abi Dāwud, An-Nasā'ī , At-Tirmidhī*

L'intention dans le cas du jeûne surrérogatoire

Il est permis de mettre l'intention du jeûne le jour même, après le lever du soleil, à condition que la personne n'ait ni mangé, ni bu, ni eu de rapports après l'aube.

La preuve de cela est le hadith du Prophète ﷺ qui, d'après ʿĀïcha (رضي الله عنها), entra un jour chez elle dans la matinée, et lui demanda :

- *« Avez-vous quelque chose à manger ? »*
- *« Non », répondit-elle.*
- *Il répliqua alors : « Alors, je suis jeûneur aujourd'hui »*[33]

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ :يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ . قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ

2 - L'abstention des annulatifs

Les annulatifs du jeûne sont les actes qu'il est obligatoire de délaisser afin que le jeûne soit valide. Si l'un de ces actes est commis durant le temps du jeûne, cela l'invalide et il devra être rattrapé par la suite.

Les conditions de l'annulation du jeûne

Avant d'aborder les différents annulatifs liés au jeûne, il est important de savoir que lorsqu'un annulatif du jeûne est commis, le jeûne reste valide tant que trois conditions ne sont pas réunies :

- *Avoir conscience d'être en période de jeûne* : Si une personne oublie qu'elle jeûne (alors qu'elle avait formulé l'intention la veille) puis commet un annulatif, son jeûne reste valide. Le jeûne reste valide tant que c'est fait par oubli ou erreur, car l'intention de jeûner est restée présente, et aucune volonté délibérée de rompre le jeûne n'est impliquée.

[33] *Sahīh Muslim*

Et ceci est prouvé par la parole d'Allāh ﷻ :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

« Nul grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais uniquement des fautes que vous commettez délibérément. Allāh est pardonneur et miséricordieux. »[34]

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

« Seigneur! Ne nous châtie pas pour nos oublis ou nos erreurs. »[35]

Le Prophète ﷺ a dit : *« Celui qui oublie qu'il est en train de jeûner et qu'il mange ou boit, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allāh qui l'a nourri et abreuvé. »*[36]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي ﷺ : من نسِيَ وهو صائمٌ فأكلَ أو شربَ فليُتمَّ صومَهُ فإنَّما أطعمَهُ اللهُ وسقاهُ

- *L'annulation volontaire du jeûne* : lorsqu'une personne est contrainte de rompre son jeûne sous la menace ou la pression, son jeûne reste valide, car elle n'a pas eu l'intention de l'interrompre.

Le Messager d'Allāh ﷺ a dit : *« Allāh a pardonné à ma communauté ce qui est commis par erreur, par oubli ou sous la contrainte. »*[37]

قال رسول الله ﷺ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

---

[34] *Al-Ahzāb ,v.5*

[35] *Al-Baqarah, v.286*

[36] *Sahīh Al-Bukhārī, Sahīh Muslim*

[37] *Sunan Ibn Mājah*

- *Savoir que l'acte est un annulatif* : si une personne ignore qu'un acte constitue un annulatif du jeûne, son jeûne reste valide. Car il n'a pas eu l'intention de rompre le jeûne et l'ignorance n'est pas punie dans ce cas.

  L'Imām Ibn Al-Qayyim a dit : *« Le Prophète ﷺ pardonna à un homme qui avait mangé et bu volontairement durant la journée de jeûne, pensant que l'expression "le fil blanc de l'aube et le fil noir de la nuit" désignait des fils concrets. Croyant que le jeûne ne débutait qu'après les avoir nettement distingués, il continua à manger après l'aube. Le Prophète ﷺ l'excusa en raison de son interprétation incorrecte et ne lui imposa pas de rattraper cette journée de jeûne. »* [38]

Manger ou boire volontairement

Il est interdit au jeûneur d'introduire quoi que ce soit dans son estomac, à savoir :

- *L'ingestion volontaire de substances (comestibles ou non)* : Le jeûne est annulé si l'on introduit volontairement de l'eau, de la nourriture ou toute autre substance (ex : tabac à priser, ongles, morceau de peau) dans la gorge, que ce soit par la bouche ou par le nez.

- *L'injection par voie intraveineuse* : Toute injection permettant de nourrir le corps, comme une perfusion nutritive ou une transfusion sanguine, invalide le jeûne.

- *L'anesthésie* :
  - *Générale* : Elle annule le jeûne, car elle affecte les organes vitaux.
  - *Locale* : Elle ne compromet pas le jeûne si elle ne touche pas un organe vital (ex : anesthésie d'un doigt, d'un bras, d'une jambe ou des gencives).

- *L'utilisation de gouttes* : Les gouttes oculaires (collyres) ou pour le nez peuvent atteindre la gorge et invalider le jeûne. Il est donc recommandé de les éviter.

---

[38] *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*

Les rapports sexuels

Avoir un rapport sexuel pendant le jeûne est interdit et l'invalide immédiatement. Cela nécessite un repentir sincère, un rattrapage de ce jour et une expiation spécifique (voir partie IV).

Les savants ont également déduit par analogie que toute éjaculation volontaire, qu'elle soit provoquée par des actes comme la masturbation, des préliminaires, des frottements contre un objet, des caresses prolongées, ou un regard insistant constituent un assouvissement du désir sexuel.
Or, il est obligatoire au jeûneur de s'abstenir de cela.

En effet, d'après Abī Hurayrah (رضي الله عنه), le Prophète ﷺ rapporte qu'Allāh a dit dans un hadith Qudsi : *« Par Celui qui détient mon âme entre Ses mains ! L'haleine du jeûneur est, auprès d'Allāh, plus douce que le parfum du musc. Il abandonne sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour Moi. »*[39]

قال النّبي ﷺ : والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعالى مِن رِيحِ المِسْكِ. يَتْرُكُ طَعامَهُ وشَرابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجْلِي الصِّيامُ لِي

Se faire vomir volontairement

Si une personne se force à vomir, cela annule son jeûne. En revanche, si cela survient de manière involontaire, le jeûne reste valide.

Le Prophète ﷺ a dit : *« Celui qui vomit involontairement n'a pas à rattraper son jeûne, mais celui qui se fait vomir délibérément doit le rattraper. »*[40]

قال النّبي ﷺ : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض

---

[39] *Sahīh Al-Bukhārī, Sahīh Muslim*

[40] *Sahīh Ibn Khuzaymah*

L'extraction de sang

Il y a une divergence parmi les savants concernant l'extraction de sang et son impact sur le jeûne.

Certains savants estiment que des actes comme Al-Hijāmah, ou le don de sang rompent le jeûne. Il est donc préférable de faire preuve de prudence et de s'abstenir de ces pratiques pendant le jeûne.

Cependant, l'extraction d'une petite quantité de sang, comme lors d'examens sanguins, n'annule pas le jeûne.
De même, tout saignement accidentel (comme un saignement de nez, une blessure, ou après une extraction dentaire) n'a aucune incidence sur ce dernier.

L'intention de la rupture

L'intention étant un pilier du jeûne, si une personne prend la décision ferme de rompre son jeûne, celui-ci est invalidé, même si elle change d'avis par la suite et n'a finalement rien consommé.

Quant à celui qui hésite à rompre son jeûne sans prendre la résolution ferme de le faire, il existe deux avis parmi les savants :

- Certains considèrent que son jeûne est annulé, car l'hésitation contredit la détermination nécessaire pour maintenir l'intention.
- D'autres estiment que son jeûne reste valide tant qu'il n'a pas pris une décision ferme de le rompre.

Et le second avis est celui adopté par le Sheikh Ibn 'Uthaymīn, qu'Allāh lui fasse miséricorde.

Questions diverses autour des annulatifs du jeûne

1. *Autour de la nourriture et de la boisson*

Question : Manger ou boire par oubli annule-t-il le jeûne ?

Cela n'a aucune incidence sur son jeûne.

En effet, le Prophète ﷺ a dit : ***« Celui qui oublie qu'il est en train de jeûner et qu'il mange ou boit, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allāh qui l'a nourri et abreuvé. »***[41]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي ﷺ : من نسِيَ وهو صائمٌ فأكلَ أو شربَ فليُتمَّ صومَهُ فإنَّما أطعمَهُ اللهُ وسقاهُ

Question : Manger ou boire après l'aube par ignorance de son apparition annule-t-il le jeûne ?

Si quelqu'un mange ou boit en pensant que l'aube n'est pas encore apparue alors que c'est le cas, son jeûne est annulé car elle aura alors fait preuve de négligence quant au fait de faire les causes pour savoir si l'aube est apparue ou non.

Question : Goûter la nourriture annule-t-il le jeûne?

Il est permis de goûter la nourriture en cas de besoin (lors de la préparation du repas), à condition de ne pas l'avaler.[42]

---

[41] *Sahīh Al-Bukhārī, Sahīh Muslim*

[42] *Comité permanent des savants de l'Iftā*

Question : Avaler de l'eau par inadvertance lors des ablutions annule-t-il le jeûne ?

Si une personne avale de l'eau par inadvertance lors des ablutions, son jeûne reste valide, car il s'agit d'un acte involontaire. Le jeûneur est pardonné s'il le fait par accident.

Mais il est déconseillé à la personne qui jeûne d'insister lorsqu'elle aspire de l'eau par le nez lors des ablutions, afin d'éviter de faire pénétrer l'eau dans la gorge.

D'après Laqīt Ibn Sabirah (رضـــي الله عـــنه), le Prophète ﷺ a dit : *« **Fais tes ablutions avec soin, passe l'eau entre tes doigts et insiste sur l'aspiration de l'eau par le nez, sauf si tu es en état de jeûne.** ».*[43]

عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : **أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا**

Question : L'utilisation du kohl annule-t-il le jeûne ?

Le kohl n'annule pas le jeûne, selon l'avis de nombreux savants dont Sheikh Ibn Taymiyyah car il ne pénètre pas dans le corps par une voie qui pourrait l'affecter.

Question : Quel est le jugement de l'encens et des parfums ?

Sheikh Ibn Taymiyyah voit que l'encens et les parfums ne rompent pas le jeûne.

Cependant, Sheikh Ibn 'Uthaymīn nuance en précisant que si une personne inhale la fumée d'encens de manière intense (en approchant son nez au point où la fumée peut pénétrer jusqu'à l'estomac), cela annule le jeûne.

---

[43] *Sunan Abī Dāwud - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

Question : Avaler la salive annule-t-il le jeûne ?

Cette question se pose pour trois situations différentes :

- *Premier cas* : Avaler de la salive naturellement

  ll y a un consensus parmi les savants que le jeûne n'est pas annulé si la salive est avalée naturellement, car c'est un processus normal et difficile à éviter.

- *Second cas* : Amasser de la salive dans sa bouche puis l'avaler

  L'avis le plus juste, selon de nombreux savants, est que cela n'annule pas le jeûne, car la salive est une sécrétion naturelle du corps.

- *Troisième cas* : Avaler la salive de quelqu'un d'autre

  Les savants s'accordent à dire que cela annule le jeûne, car il s'agit d'une ingestion volontaire de ce qui n'est pas sécrété par son propre corps.

  Remarque : Cela ne concerne pas le cas où un époux embrasse son épouse ou vice-versa en état de jeûne. Plusieurs compagnons rapportent que le Prophète ﷺ embrassait ses femmes même pendant le jeûne.

  D'après Hafsah (رضـي الله عـنها) : ***« Le Prophète ﷺ embrassait ses épouses tout en étant en état de jeûne. »***[44]

  عن حفصة رضي الله عنها قالت : كان النبي ﷺ يقبّل وهو صائم

Question : Avaler les glaires annule-t-il le jeûne ?

On distingue deux cas :

[44] *Sahīh Muslim*

- *Lorsque la glaire n'arrive pas dans la bouche* : c'est-à-dire lorsque la glaire descend directement du nez à la gorge.
  Dans ce cas, leur ingestion n'invalide pas le jeûne.

- *Lorsque la glaire arrive dans la bouche* : certains savants leur donne le même jugement que la salive, et voient donc que leur ingestion ne rompt pas le jeûne.
  D'autres leur donnent le même jugement que la nourriture ou la boisson, ce qui annule le jeûne.
  Pour être prudent, il est préférable de faire sortir les glaires plutôt que de les avaler, afin de s'éloigner de cette divergence.

Question : Avaler le reste de nourriture coincé entre les dents annule-t-il le jeûne ?

Si cela n'a pas été fait intentionnellement, alors le jeûne reste valide.

L'Imām Ibn Al-Mundhir a dit : *« Les savants s'accordent à dire qu'aucune obligation ne pèse sur le jeûneur qui avale involontairement un reste de nourriture coincé entre ses dents, s'il n'a pu l'empêcher. »*[45]

Par contre, si le jeûneur pouvait faire sortir ce reste de nourriture de sa bouche mais ne l'a pas fait et l'a avalé, alors la majorité des savants est d'avis que son jeûne est annulé.

Question : Peut-on continuer à manger et boire lorsque l'appel à la prière retentit ?

Lorsque l'appel à la prière retentit, la personne doit recracher ce qu'elle a en bouche contrairement à la boisson.

---

[45] *Al Ijmā'*

Le Prophète ﷺ a dit : « ***Si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière alors qu'il tient un récipient en main, qu'il ne le repose pas avant d'en avoir bu ce dont il a besoin.*** » [46]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : إذا سمع أحدُكم النداءَ والإناءُ على يدِه، فلا يضَعْه حتى يقضي حاجتَه منه

<u>Question</u> : Est-il permis d'utiliser le siwāk ?

L'utilisation du siwāk est permise pendant le jeûne. Il est une recommandation du Prophète ﷺ.

<u>Remarque</u> : Sheikh Ibn 'Uthaymīn précise que si le siwāk est aromatisé, il n'est pas permis d'avaler sa saveur, sous peine d'invalider le jeûne.

<u>Question</u> : Est-il permis d'utiliser le dentifrice ?

L'utilisation du dentifrice ne rompt pas le jeûne tant qu'il ne descend pas dans l'estomac. Son utilisation est toutefois déconseillée.

<u>Question</u> : Est-il permis de pratiquer Al-Wi<u>s</u>āl ?

Al-Wi<u>s</u>āl est le fait de ne pas rompre son jeûne au coucher du soleil et d'entamer une nouvelle journée de jeûne sans avoir mangé ni bu.
C'est une pratique détestable qu'il ne convient pas de faire.[47]

---

[46] *Sunan Abī Dāwud - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

[47] *Avis de Sheikh Ibn Bāz, qu'Allāh lui fasse miséricorde.*

2. Autour des rapports intimes

Question : Si l'homme pénètre la femme, qu'il y ait éjaculation ou non, le jeûne est-il invalide ?

Oui, le jeûne est annulé. Dès que la pénétration a lieu, qu'il y ait éjaculation ou non, le jeûne est invalidé, et le rattrapage ainsi que l'expiation doivent être effectués.

Question : Si une personne éjacule après des préliminaires sans pénétration, doit-elle s'acquitter de l'expiation ?

Non, l'expiation est propre au rapport intime. Si la pénétration n'a pas eu lieu, il n'y a pas d'expiation à faire.
Cependant, le jeûne sera annulé et devra être rattrapé.

Question : Si une éjaculation non contrôlée survient au cours de la journée de jeûne, le jeûne est-il invalide ?

Si l'éjaculation est involontaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une cause dépendant de la volonté du jeûneur, le jeûne reste valide.

Exemple : si une personne dort et fait un rêve érotique qui provoque une éjaculation, son jeûne reste valide.

De même, si une personne a des pensées récurrentes au cours de la journée qui mènent à une éjaculation, tant qu'elle a essayé de repousser ces pensées et que l'éjaculation est survenue contre sa volonté, son jeûne ne s'annule pas.

Question : Quel est le jugement concernant une personne ayant un rapport sexuel au moment de l'appel à la prière du Fajr pendant le Ramadān ?

Si une personne entend l'appel à la prière alors qu'elle est en plein rapport, il lui est obligatoire de stopper immédiatement. Si elle le fait, dans ce cas, son jeûne reste valide et elle n'aura aucune compensation à faire.
Cependant, si elle continue, alors son jeûne est invalide.

Question : Quel est le jugement de celui qui se trouve en état de grande impureté à l'apparition de l'aube ?

Sheikh Ibn 'Uthaymīn explique que lorsque l'aube apparaît et que le jeûneur est en état d'impureté majeure, cela n'affecte pas son jeûne.

Allāh ﷻ dit :

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

« Mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez clairement distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir [de la nuit]. »[48]

Si l'acte conjugal est permis jusqu'à l'apparition de l'aube, alors cette permission s'étend jusqu'aux derniers instants de la nuit. Ainsi, le lavage rituel peut être effectué après le lever de l'aube.[49]

3 - Le temps

3.1 Le moment du début du jeûne

L'obligation journalière du jeûne commence à l'apparition de l'aube, au moment où les premières lueurs du soleil se répandent à l'horizon.

---

[48] *Al-Baqarah, v.187*

[49] *Sheikh Ibn 'Uthaymīn, Fatāwa Nūr 'Ala Al-Darb*

L'aube mensongère et l'aube véridique

Il existe deux types d'aubes :

- *L'aube mensongère* : C'est la première lueur qui apparaît verticalement à l'horizon, mais elle n'est pas celle qui marque le début du jeûne. Elle est de courte durée et ne doit pas être prise en compte.

- *L'aube véridique* : Elle survient peu de temps après la disparition de l'aube mensongère.
  Il s'agit d'une lumière blanche qui apparaît également à l'horizon, mais qui se diffuse horizontalement. C'est ce moment qui marque le début du jeûne.

Le cas de l'Imsāk

L'Imsāk, qui consiste à s'abstenir de manger environ 10 à 15 minutes avant l'apparition de l'aube, ne fait pas partie de la Sunnah du Prophète ﷺ.

En réalité, tant que l'aube véridique n'est pas apparue, il est permis de manger et de boire jusqu'à ce moment-là.

Allāh ﷻ dit :

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ

« Mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez clairement distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir [de la nuit]. »[50]

Le Prophète ﷺ a dit : *« Mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel d'Ibn Umm Maktūm, car il ne fait l'appel qu'à l'apparition de l'aube. »*

عن عائشة رضي الله عنها قال النّبي ﷺ : كُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رضي الله عنه فإنَّه لا يُؤَذِّنُ حتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ

---

[50] *Al-Baqarah, v.187*

Le doute concernant l'apparition de l'aube

Lorsqu'une personne doute de l'apparition de l'aube (c'est-à-dire que ses signes distinctifs ne sont pas apparus clairement), elle est autorisée à continuer de manger et de boire tant qu'elle n'est pas certaine de sa présence.
Cela repose sur une grande règle jurisprudentielle qui est que le doute ne chasse pas la certitude (la certitude ici étant que la nuit est présente).

3.2 Le moment de la fin du jeûne

L'obligation journalière du jeûne prend fin au coucher du soleil, c'est-à-dire au moment où le soleil a totalement disparu de l'horizon.

À partir de ce moment jusqu'à l'aube, il est permis de manger, de boire et d'avoir des rapports.

IV - Les Actes Recommandés autour du jeûne

La bénédiction du sahūr

Le sahūr est le repas pris avant l'aube. Le Prophète Muhammad ﷺ a recommandé de prendre ce repas, et il est donc une Sunnah.

Le Prophète ﷺ a dit : *« Le sahūr est entièrement une bénédiction, ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une simple gorgée d'eau. Certes, Allāh et Ses anges prient sur ceux qui prennent le sahūr. »*[51]

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين

[51] *Rapporté par Ahmad - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

Manger des dattes au sahūr

Il fait partie de la Sunnah de manger des dattes au sahūr.

D'après Abī Hurayrah (رضـــي الله عـنه), le Prophète ﷺ a dit : *« Quel excellent sahūr pour le croyant que sont les dattes ! »*[52]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي ﷺ : نعم سحور المؤمن التمر

Retarder le sahūr aux dernières heures de la nuit

Le Prophète ﷺ retardait le sahūr jusqu'à peu avant l'aube.

D'après Anas Ibn Mālik (رضـــي الله عـنه), le Prophète ﷺ et Zayd Ibn Thābit (رضـــي الله عنه) prirent le sahūr. Quand ils eurent terminé, le Prophète ﷺ se leva pour la prière.
Qatāda a dit : Nous avons dit à Anas (رضي الله عنه) : *« Quelle était la durée entre la fin de leur sahūr et le début de leur prière ? »*
Anas (رضي الله عنه) a dit : *« Le temps nécessaire pour réciter cinquante versets. »*[53]

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «تسحَّر النبي ﷺ وزيد بن ثابت، فلما فرغا من سَحورهما قام النبي ﷺ إلى الصلاة. قيل لأنس : كم كان بين فراغهما من سَحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.

D'après 'Abd Allāh Ibn 'Abbas (رضـــي الله عـــنهما), le Prophète ﷺ a dit : *« Nous, les prophètes, avons été ordonnés de s'empresser de rompre le jeûne, de retarder notre sahūr et de mettre nos mains droites sur nos mains gauches en prière. »*[54]

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال النّبي ﷺ : إنا معشر الأنبياء أُمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة

---

[52] *Sunan Abī Dāwud - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

[53] *Sahīh Al-Bukhārī*

[54] *Sahīh Ibn Hibbān*

Multiplier la demande de pardon

Le temps du sahūr coïncidant avec les dernières heures de la nuit, il est recommandé au jeûneur de multiplier la demande de pardon.

En effet, Allāh ﷻ dit :

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

« Aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon [d'Allāh] »

Hassān Al-Basrī a dit : « *Ils passaient la nuit en prière et, à l'approche du sahūr, ils imploraient le pardon d'Allâh.* »

Il ne convient donc pas de délaisser cette Sunnah et de faire preuve de laxisme quant à la demande de pardon.

Multiplier la lecture du Qur'ān

Il est recommandé de multiplier les lectures du Qur'ān durant le mois de Ramadān, car c'est le mois béni au cours duquel a débuté la révélation.
Ainsi, les pieux prédécesseurs redoublaient d'efforts en cela.

Hâter la rupture du jeûne

Il est recommandé de rompre le jeûne dès que l'heure du Maghrīb (coucher du soleil) est entrée, sans délai. En effet, le Prophète ﷺ a encouragé ses compagnons à se hâter de rompre le jeûne.

Sahl ibn Sa'd As-Sā'idī (رضى الله عنه) relate que le Messager d'Allāh ﷺ a dit :

« Les gens resteront dans le bien tant qu'ils se hâteront à la rupture du jeûne. »[55]

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النّبي ﷺ: لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر

[55] *Sahīh Al-Bukhārī*

D'après Abī Hurayrah (رضـــي الـــله عـــنه), le Prophète ﷺ a dit : *« La religion restera apparente tant que les gens s'empresseront de rompre le jeûne, car, en vérité, les Juifs et les Chrétiens retardent la rupture du jeûne. »*[56]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي ﷺ : لا يزال الدين ظاهراً ما عجّل النّاس الفطر لأن اليهود والنّصارى يؤخرون

Manger des dattes à la rupture

Il fait partie de la Sunnah de manger des dattes pour rompre le jeûne.

D'après Anas Ibn Mālik (رضـي الله عـنه) : *« Le Prophète ﷺ rompait son jeûne avant de prier en mangeant des dattes fraîches. S'il n'en trouvait pas, il le faisait avec des dattes sèches, et si ce n'était pas possible, il buvait quelques gorgées d'eau. »*[57]

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبيُّ ﷺ يفطرُ قبلَ أن يصلِّيَ على رَطَباتٍ، فإن لم تكنْ رطباتٌ فتمراتٌ، فإن لم تكنْ تمراتٌ حسا حسواتٍ من ماءٍ

L'invocation de la rupture

D'après Abd Allāh Ibn 'Umar (رضـي الـله عـنهما), lorsque le Prophète ﷺ rompait son jeûne, il disait : *« La soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allāh le veut. ».*[58]

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي ﷺ إذا أفطر قال : ذَهَبَ الظَّمَأ وَ ابْتَلَّتِ العُرُوق وَ ثَبَتَ الأَجْر إنْ شَاءَ الله

Il convient de dire cette invocation après avoir rompu le jeûne.

---

[56] *Sunan Abī Dāwud - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

[57] *Sunan Abī Dāwud - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

[58] *Sunan Abī Dāwud - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

Nourrir un jeûneur

D'après Zayd Ibn Khālid Al Juhanī (رضي الله عنه), le Prophète ﷺ a dit : *« Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. »*[59]

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : من فطّر صائمًا كان له مثل أجره غير أنّه لا ينقص من أجر الصائم شي

V - Le Rattrapage et l'Expiation

1 - Le rattrapage

Retarder le rattrapage des jours de Ramadān

Le rattrapage des jours manqués de Ramadān est obligatoire, mais peut être retardé jusqu'au mois de Sha'bān (mois qui précède le Ramadān suivant). Il n'est pas obligatoire de l'accomplir immédiatement après l'Aïd. Les savants sont unanimes sur ce point.

D'après ʻAbd Allāh Al-Bahī, 'Āicha (رضي الله عنها) a dit : *« Je ne rattrapais les jours de jeûne manqués de Ramadān que durant Sha'bān, et ce, jusqu'au décès du Prophète ﷺ. »*[60]

عن عبدالله البهي قالت عائشة رضي الله عنها : ما كُنتُ أقضي ما يَكونُ عليَّ من رمَضانَ إلَّا في شعبَانَ حتَّى تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ ﷺ

---

[59] *Sunan At-Tirmidhī - Authentifié par Sheikh Al-Albānī*

[60] *Sahīh Al-Bukhārī, Sahīh Muslim*

Rattraper les jours de jeûne à la suite ou les séparer

Il est recommandé de rattraper les jours à la suite mais il est permis de les séparer.

L'Imām Ibn Hajar a dit : *« Les savants qui autorisent à échelonner le rattrapage des jours manqués de Ramaḍān s'accordent tous sur le fait que les jeûner consécutivement est préférable.».*[61]

La personne qui ne rattrape pas ses jours avant le Ramaḍān suivant

On distingue deux cas :

- *Si la personne avait la capacité de les rattraper* : elle devra rattraper les jours de jeûne après la fin du nouveau Ramaḍān et en plus nourrir un pauvre pour chaque jour non rattrapé.

  D'après Mujāhid, 'Abd Allāh Ibn 'Abbās (رضي الله عنهما) a dit : ***« Il doit jeûner ce Ramaḍān avec les gens, puis accomplir le jeûne qu'il a négligé, tout en nourrissant un pauvre pour chaque jour manqué. »***[62]

  عن مجاهد قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : من فرط في صيام شهر رمضان ح تى يدركه رمضان آخر فلي صم هذا الذي

- *Si la personne n'avait pas la capacité de les rattraper* : il faudra simplement qu'elle rattrape les jours de jeûne quand elle le pourra (lorsque la maladie sera partie ou l'allaitement terminé par exemple).
  Ceci est l'avis des quatre Imāms.[63]

---

[61] *Fath Al-Bārī*

[62] *Sunan Dāraqutnī - Authentifié par Sheikh Al-Albanī*

[63] *Al-Majmū' de l'Imām An-Nawawī*

Rompre volontairement le jeûne d'une journée de rattrapage

Cela est interdit et quiconque le fait doit s'en repentir.
Car toute personne ayant entrepris une obligation ne peut l'interrompre, sauf en présence d'une excuse légiférée.

Si elle transgresse malgré tout, elle devra alors jeûner un autre jour en remplacement, sans avoir à faire d'expiation. Elle ne sera pas non plus tenue de s'abstenir des actes annulant le jeûne jusqu'à la fin de la journée.

Sheikh Ibn 'Uthaymīn a dit : *« Si un homme rompt volontairement son jeûne lors du rattrapage de Ramaḍān, cela est interdit. Cependant, doit-il s'abstenir des actes qui annulent le jeûne jusqu'au coucher du soleil ? Non. »*[64]

La personne qui a un rapport durant une journée de rattrapage

La personne qui a un rapport durant une journée de rattrapage n'aura pas d'expiation à effectuer. Mais elle devra rattraper ce jour et se repentir à Allāh ﷻ pour avoir rompu son jeûne.

L'Imām Ibn Qudāmah Al-Maqdisī a dit : « *Il n'y a pas d'expiation obligatoire pour celui qui rompt son jeûne en dehors du mois de Ramaḍān.* »[65]

Jeûner les six jours de Shawwāl avant les jours de jeûne à rattraper

Il n'est pas permis de jeûner des jours surérogatoires, comme les six jours de Shawwāl, avant d'avoir rattrapé les jours manqués de Ramaḍān.

Cet avis est soutenu par Sheikh Ibn Bāz, Sheikh Ibn 'Uthaymīn et Sheikh Sulaymān Ar-Ruhaylī.

---

[64] *Sharh Bulūgh Al-Marām*

[65] *Al-Mughnī*

Demander la permission du mari avant de rattraper un jour

Si une femme doit rattraper des jours de jeûne de Ramadān, elle doit demander l'autorisation de son époux au préalable. En effet, le droit du mari est une obligation prioritaire et immédiate, tandis que le rattrapage du jeûne, bien qu'obligatoire, peut être accompli ultérieurement.

Par contre, dans le cas où il ne lui resterait de temps que le nombre exact de jours qu'elle doit rattraper, il lui sera obligatoire de jeûner même sans l'autorisation du mari afin d'avoir complété son rattrapage avant l'entrée du nouveau mois de Ramadān.

Le cas de la personne qui meurt avant d'avoir pu rattraper ses jours

On distingue deux cas :

- *Si la personne meurt avant d'avoir eu la possibilité (physique ou temporelle) de rattraper ses jours de jeûne* : il n'y a pas de compensation à faire pour cette personne décédée.

  D'après Sa'īd Ibn Jubayr, 'Abd Allāh Ibn 'Abbas (رضي الله عنهما) a dit à propos d'un homme malade durant le Ramadān et dont la maladie a perduré jusqu'à ce qu'il meurt : *« Rien ne lui est exigé. Cependant, s'il a guéri mais n'a tout de même pas jeûné, alors il faudra nourrir un pauvre pour chaque jour manqué avec la moitié d'un sâ' de blé. ».*[66]

  عن سعيد بن جبير، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في رجلٍ مرض في رمضان، فلم يزل مريضًا حتى مات : لا شيء عليه، ولكن إن صحَّ ولم يصم، أُطعِمَ عنه لكل يومٍ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ

[66] *Rapporté par 'Abd Ar-Razzāq*

- *Si la personne meurt sans avoir rattrapé ses jours de Ramadān alors qu'elle en avait la capacité* : alors il est valable de nourrir pour elle un pauvre pour chaque jour non jeûné.

D'après 'Amra Bint 'Abd Ar-Rahman : « *J'ai questionné 'Āïcha (رضى الله عنها) en lui disant : Certes, ma mère est décédée alors qu'elle devait encore rattraper des jours de Ramadān. Est-il convenable que je jeûne à sa place ? »*
ʿĀïcha (رضى الله عنها) répondit : *« Non. Mais tu peux donner en son nom, pour chaque jour manqué, une aumône à un pauvre. Cela est préférable à ce que tu jeûnes pour elle. »*[67]

عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : إن أمي ماتت وعليها صيام من رمضان، أفأصوم عنها ؟
فقالت عائشة رضي الله عنها : لا، ولكن تصدقي عنها لكل يوم مسكيناً، فهذا خير لك من صيامك عنها

On prendra alors en compte le nombre de jours que la personne aurait été capable de rattraper pour déterminer le nombre de jours pour lesquels il faudra effectuer la compensation.

Exemple : quelqu'un n'a pas pu jeûner cinq jours de Ramadān en raison d'une maladie, puis guérit deux jours avant l'arrivée du nouveau Ramadān mais décède le jour suivant sans n'avoir rattrapé aucun de ses jours. Il n'aurait alors pu rattraper qu'un seul jour. Il faudra donc donner en compensation un repas à un pauvre pour ce jour-là uniquement.

2 - L'expiation

L'expiation pour la personne qui a eu un rapport intime

Elle s'effectue selon l'ordre suivant :

---

[67] *Rapporté par At-Ṭahāwī*

- Libérer un esclave croyant,
- Si cela n'est pas possible : jeûner deux mois consécutifs,
- Si cela n'est pas possible : nourrir soixante pauvres.

La preuve de cette expiation est le hadith d'Abī Hurayrah (رضـــى الله عـــنه) qui rapporte : Un homme vint au Prophète ﷺ et lui dit : *« Je suis perdu, ô Messager d'Allāh ! – Qu'est-ce qui t'a perdu ? – J'ai eu des rapports intimes avec mon épouse pendant le mois de Ramaḍān. – As-tu un esclave à affranchir ? – Non. – Peux-tu jeûner deux mois d'affilée ? – Non. – Peux-tu nourrir soixante pauvres ? – Non. »* L'homme s'assit, puis on apporta au Prophète ﷺ un panier de dattes. Alors, le Prophète ﷺ lui dit : : *« Donne cela en aumône. »* L'homme répondit : *« À plus pauvre que nous ? Il n'y a personne aux alentours de Médine dont la famille soit plus dans le besoin que la nôtre. »* Le Prophète ﷺ rit au point de laisser apparaître ses canines, puis il dit : *« Prends-le et nourris-en ta famille. »*[68]

جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ فَقالَ : هَلَكْتُ، قالَ : وما شَأْنُكَ ؟ قالَ : وقَعْتُ على امْرَأَتي في رَمَضانَ، قالَ : هلْ تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقَبَةً قالَ : لا، قالَ : فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ قالَ : لا، قالَ : فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قالَ : لا أجِدُ، فَأُتِيَ النبيُّ ﷺ بعَرَقٍ فيه تَمْرٌ، فَقالَ : خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ به فَقالَ : أعَلَى أفْقَرَ مِنّا؟ ما بيْنَ لابَتَيْها أفْقَرُ مِنّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قالَ : خُذْهُ فأطْعِمْهُ أهْلَكَ

Questions autour de l'expiation du rapport intime

Question : Quelle quantité donner à chaque pauvre ?

L'expiation consiste à offrir à chaque pauvre l'équivalent de la moitié d'un sa'[69] en nourriture.

---

[68] *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim*

[69] *Un sa' représente environ 3 kg de denrées alimentaires.*

Question : Peut-on cuisiner et inviter 60 pauvres ?

Selon la majorité des savants, il n'est pas permis de contenter de cuisiner et d'inviter 60 pauvres. L'expiation nécessite de remettre la nourriture en leur possession, afin de s'assurer qu'ils consomment la quantité qu'il leur revient de droit, soit un demi-sa' de nourriture.

Question : Peut-on nourrir plusieurs fois une même personne (par exemple, 10 pauvres 6 fois) ?

L'avis majoritaire (Maliki, Shāfi'i, Hanbali) est que ce n'est pas permis, car le hadith mentionne spécifiquement 60 pauvres, ce qui implique 60 personnes distinctes.

Question : La femme doit-elle aussi nourrir 60 pauvres ?

Si la femme a consenti au rapport et qu'elle n'a ni esclave à affranchir ni la possibilité de jeûner deux mois consécutifs, elle devra également nourrir 60 pauvres. Mais si elle a été forcée par son mari, elle n'aura pas de pénalité dans ce cas, car ce n'était pas un acte volontaire de sa part. Toutefois, il est recommandé qu'elle rattrape le jour de jeûne concerné.

Question : Que faire si la personne n'a pas les moyens de nourrir 60 pauvres ?

Selon la majorité des savants, si une personne n'a pas les moyens de nourrir 60 pauvres, elle doit s'acquitter de cette obligation dès qu'elle en a la capacité.
Et si avant d'avoir eu la capacité de le faire, cette personne décède, alors il n'y a aucun blâme sur elle.

Écrit par : Abū Hind
Révisé par : **’Abd Ar-Rahmān Abū ‘Imrān Al-Faransī**
Sha’bān 1446 H

Pour toute suggestion ou pour signaler d'éventuelles erreurs :
abuhind.03@gmail.com

وصلى الله على نبينا وسلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين